

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף טייב

פ/25/6160

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מכירה ישירה של תוצרת חקלאית), התשפ"ה–2025

1. תיקון התוספת 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בתוספת הראשונה, בסעיף 7, במקום הראשונה סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) בסעיף זה –

"החקלאי" – בעל הזכות בקרקע חקלאית המגדל בקרקע תוצרת חקלאית ;

"מטרה לא חקלאית" – בניה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי לעיבוד חקלאי של האדמה, לגידול בעלי חיים או למכירת מלאי תוצרת חקלאית ;

"מכירת תוצרת חקלאית" – מכירת תוצרת חקלאית גולמית וטרייה של פירות וירקות מגידוליו של החקלאי בקרקע חקלאית שהוא בעל הזכויות בה או מגידוליהם של החקלאים האחרים מאותו היישוב או מיישובים סמוכים, איתם התאגד לצורך מכירת התוצרת החקלאית כאמור, ובלבד שהשטח שבו נעשה שימוש לצורך המכירה לא יעלה על 50 מ"ר או על אחוז וחצי משטחה הרשום של הקרקע החקלאית בה מבוצעת המכירה, הגדול מבניהם."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא לתת עיגון חוקי למכירה ישירה של תוצרת חקלאית טרייה של פירות וירקות אשר גודלו בחלקה החקלאית שהיא בחזקת החקלאי, וכן לאפשר מכירה משותפת של תוצרת חקלאית טרייה בחזקה האמורה של החקלאי יחד עם חקלאים נוספים שהתאגדו לצורך המכירה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

התופעה של מכירות ישירות מהחקלאי לצרכן התרחבה בשנים האחרונות כתגובת נגד שיווקית לפערי הכוחות ההולכים וגדלים של החקלאים מול הגורמים השונים הפועלים בשרשרת האספקה והשיווק של תוצרת חקלאית, ובפרט כתגובה למחירי התיווך המשמעותיים שהאחרונים לוקחים. נחיתותם היחסית של החקלאים בתמחור התוצרת החקלאית עליה הם עמלים יום וליל מובילה לכך שתחום החקלאות הישראלית הולך ונכחד, וזאת לצד עליה ניכרת ביוקר המחיה של הצרכן הישראלי שרוכש תוצרת חקלאית ברשתות השיווק.

לפיכך, מוצע לתקן סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אשר מגדיר את התנאים לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית. הוספת ההגדרות החדשות תאפשר להחריג מההגדרה "מטרה לא חקלאית" את המכירה של התוצרת החקלאית על ידי חקלאי בודד או על ידי איגוד חקלאים. בכך תתאפשר מכירת התוצרת בשטחו של החקלאי עד לתחום של 50 מ"ר או עד אחוז וחצי משטח הרשום של הקרקע בה מבוצעת המכירה, הגדול מבניהם.

בשל המגוון המוגבל של התוצרת החקלאית של כל חקלאי, יוכלו חקלאים להתאגד לצורכי מכירת התוצרת המשותפת בשטח החקלאי של אחד מהם, כדי שהמכירה המגוונת במקום תהיה כדאית לצרכן. באופן זה, אופציית המכירה הישירה תוכל להגביר את התחרות בענף באופן משמעותי, שייטיב הן עם החקלאי והן עם הצרכן.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון ומופיד מרעי (פ/3185/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/1440/25) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5975/25). הצעת החוק זהה לפ/5975/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)